

Derechos Humanos

Definición y Alcance

Derechos Humanos = normas inherentes protectoras de la dignidad.

Explicación

Los Derechos Humanos se fundamentan en la dignidad humana como valor intrínseco. Reconocen la protección incondicional que corresponde a cada persona por su simple condición de existir.

Derechos Humanos → rigen convivencia social entre individuos.

Explicación

Estas normas regulan la interacción cotidiana dentro de la sociedad. Establecen límites y deberes recíprocos para asegurar el respeto mutuo entre todos los ciudadanos.

Derechos Humanos → rigen relaciones entre persona y Estado.

Explicación

Las normas de derechos humanos delimitan el ejercicio del poder estatal sobre la ciudadanía. El Estado se posiciona como el ente obligado a respetar y velar por estos derechos.

Clasificación general ⊃ derechos civiles y políticos.

Explicación

Esta categoría inicial abarca la protección de la vida y la autonomía personal. Garantiza la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas sin intromisiones gubernamentales.

Clasificación general ⊃ derechos económicos, sociales y culturales.

Explicación

Esta categoría busca asegurar condiciones materiales mínimas para un desarrollo digno. Agrupa el acceso a la educación, la salud, el trabajo razonable y el disfrute cultural.

Breve Historia de los Derechos Humanos

539 a.C. ⇒ Cilindro de Ciro libera a esclavos.

Explicación

Ciro el Grande emitió este documento tras conquistar Babilonia. Es considerado el primer precedente histórico al declarar la libertad de los esclavos y la tolerancia religiosa.

1215 ⇒ Carta Magna reconoce primeras libertades personales.

Explicación

Firmada en Inglaterra, limitó la autoridad absoluta de la corona frente a la nobleza. Sentó las bases legales para la protección frente a detenciones arbitrarias.

1628 ⇒ Petición de Derechos inglesa protege patrimonio.

Explicación

Documento constitucional inglés que restringió los abusos impositivos del monarca. Exigía el consentimiento parlamentario para el cobro de tributos y el resguardo de propiedades.

1679 ⇒ Acta de Habeas Corpus prohíbe detención arbitraria.

Explicación

Norma jurídica que exigió presentar ante un juez a todo detenido de inmediato. Evitó los encarcelamientos indebidos sin orden formal ni debido proceso legal.

1689 ⇒ Declaración de Derechos consagra libertades previas.

Explicación

El Bill of Rights delimitó de forma definitiva los poderes de la corona inglesa. Fortaleció al Parlamento y garantizó elecciones libres junto con la libertad de expresión.

1776 ⇒ Independencia estadounidense recoge la inalienabilidad del derecho.

Explicación

Proclamación histórica que sostuvo la existencia de derechos naturales otorgados al ser humano. Estableció que la vida y la libertad son bienes intangibles que ningún gobierno puede quitar.

1789 ⇒ Revolución Francesa extiende derechos en Europa.

Explicación

Dio origen a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Difundió los principios universales de libertad, igualdad y fraternidad en el continente europeo.

1945 ⇒ Carta de la ONU acuña término Derechos Humanos.

Explicación

Tras la Segunda Guerra Mundial, el documento fundacional de las Naciones Unidas incorporó expresamente este concepto. Estableció la protección internacional como un compromiso global.

1948 ⇒ ONU proclama Declaración Universal de DD.HH.

Explicación

La Asamblea General aprobó en París este texto normativo básico. Fijó por primera vez un catálogo de libertades y derechos fundamentales de alcance global.

Características de los Derechos Humanos

Característica Inherente = titularidad X requiere reconocimiento estatal.

Explicación

La condición de titular nace con la existencia biológica de la persona. El Estado no otorga ni concede estos derechos, únicamente se limita a formalizarlos y protegerlos.

Característica Universal = ampara a todo ser humano.

Explicación

Aplica a cualquier individuo sin distinción de etnia, sexo, religión, origen o condición legal. Se extienden a toda la humanidad sin importar el contexto geográfico o histórico.

Característica Inderogable = normas inamovibles que X se anulan.

Explicación

El contenido esencial de los derechos no puede ser suprimido por autoridades ni leyes posteriores. Aun en estados de excepción, existe un núcleo duro que jamás se suspende.

Característica Inalienable = derechos intransferibles y X comercializables.

Explicación

Nadie puede desprenderse voluntariamente de sus derechos ni cederlos a un tercero. No están sujetos a negociaciones, ventas o transferencias jurídicas.

Característica Indivisible = derechos concebidos como totalidad X fragmentable.

Explicación

Los derechos forman una estructura unificada sin jerarquías rígidas. No es admisible garantizar la protección de un grupo de derechos a costa de la negación de otros.

Característica Interdependiente = vulneración de un derecho ⇒ afecta otros.

Explicación

Muestra el vínculo recíproco entre todas las garantías fundamentales. El menoscabo de una prerrogativa entorpece de forma directa el goce de los demás derechos.

Característica Imprescriptible = validez temporal X caduca.

Explicación

La vigencia de estos derechos no expira por el transcurso de los años. La persona conserva la capacidad de exigirlos y defenderlos durante toda su existencia.

Característica Progresivo = avance histórico X simultáneo globalmente.

Explicación

El alcance de los derechos se amplía paulatinamente a lo largo de la historia. Prohíbe cualquier retroceso en los niveles de protección legal previamente alcanzados.

Característica Irrenunciable = individuo X puede autodespojarse legalmente.

Explicación

Ninguna persona puede renunciar formalmente a sus derechos básicos. Cualquier acuerdo privado que busque anular o abdicar de una garantía fundamental es nulo.

Característica Inviolable = autoridad X puede destruir derechos.

Explicación

Prohíbe a gobernantes, entidades del Estado y particulares lesionar la integridad de los derechos. Todo acto coercitivo que vulnere estas garantías resulta ilícito.

Clasificación por Generaciones

Primera generación = surge en Siglo XVIII ⇒ Revolución Francesa.

Explicación

Aparece a finales del siglo XVIII con el ascenso de los movimientos liberales. Nace para frenar el absolutismo monárquico y fijar límites a las atribuciones del Estado.

Primera generación ⊃ derechos individuales, civiles y políticos.

Explicación

Incluye la protección de la integridad de las personas y su libertad. Otorga las facultades para intervenir libremente en los asuntos públicos y electorales.

Primera generación = defiende el valor de la Libertad.

Explicación

Su meta principal es resguardar la autonomía del individuo frente al poder. Demanda una actitud de abstención estatal para permitir el libre desarrollo individual.

Derechos de libertad ⊃ integridad, propiedad y asilo político.

Explicación

Son prerrogativas que aseguran el respeto a la vida física, la posesión legítima de bienes y la protección internacional en caso de persecución injusta.

Segunda generación = surge en Siglo XIX ⇒ Revolución Industrial.

Explicación

Emerge durante la industrialización como respuesta a las precarias condiciones obreras. Los movimientos sociales exigieron la intervención gubernamental para el bienestar.

Segunda generación ⊃ derechos económicos, sociales y culturales.

Explicación

Agrupar demandas relacionadas con la seguridad económica y el progreso personal. Garantiza acceso igualitario a prestaciones que satisfagan necesidades humanas básicas.

Segunda generación = defiende el valor de la Igualdad.

Explicación

Busca mitigar las brechas socioeconómicas entre los distintos sectores sociales. Prioriza la equidad de oportunidades sobre el mero formalismo de la ley.

Derechos de igualdad ⊃ trabajo, huelga, salud y educación.

Explicación

Garantizan condiciones laborales equitativas, libertad de protesta gremial y el acceso universal a servicios fundamentales como la sanidad y la enseñanza pública.

Tercera generación = surge en Siglo XX ⇒ guerras mundiales.

Explicación

Se consolida tras los grandes conflictos bélicos globales y la decolonización. Surge ante la necesidad de prevenir catástrofes humanitarias e industriales mayores.

Tercera generación ⊃ derechos colectivos y de pueblos.

Explicación

Supera la escala individual para amparar a colectividades e identidades regionales. Son titulares las comunidades nacionales, los pueblos originarios y la humanidad entera.

Tercera generación = defiende el valor de la Solidaridad.

Explicación

Promueve la cooperación pacífica entre las naciones para abordar metas comunes. Reconoce que existen problemas globales que exigen un esfuerzo supranacional.

Derechos de solidaridad ⊃ paz, medio ambiente y patrimonio común.

Explicación

Incluye el derecho a convivir en un entorno libre de conflictos, la preservación ecológica de la Tierra y el disfrute compartido de los recursos globales.